UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

LUIS EDUARDO DE SOUZA LELIS

INSTITUIÇÕES EXTRATIVISTAS NO MERCADO ELEITORAL DIGITAL: uma crítica comportamental e institucional à proibição de recomendação de candidatos por inteligência artificial e uma proposta de match eleitoral público como nudge inclusivo

Seminário apresentado como requisito parcial da disciplina de Economia Comportamental

CURITIBA
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO: O PROBLEMA
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Anthony Downs e o mercado eleitoral: ignorância racional e custos de informação
2.2. Acemoglu e Robinson: instituições extrativistas e instituições inclusivas
2.3. Economia comportamental aplicada à decisão eleitoral
2.3.1. Sistema 1 e Sistema 2: rolagem passiva versus deliberação ativa
2.3.2. Viés de confirmação, raciocínio motivado e heurística do afeto
2.3.3. Identidade social, prova social e a tribalização da informação
2.3.4. Arquitetura de escolha, nudges e atrito positivo
3. ALGORITMO ORGÂNICO VERSUS MICRODIRECIONAMENTO PAGO
3.1. O algoritmo orgânico como amplificador afetivo: a evidência comportamental
3.2. O microdirecionamento pago como força inclusiva: a evidência do TCC
3.3. A síntese: dois mecanismos distintos exigem regulação distinta
4. LLMS COMO OBJETO DUPLO: DESRADICALIZAÇÃO E PERSUASÃO
4.1. A evidência positiva: Costello, Pennycook e Rand (2024) e Rabb et al. (2025)
4.2. A evidência negativa: Hackenburg et al. (2025) e a persuasão eleitoral via LLM
4.3. Por que isso importa para o eleitor em ignorância racional
5. A PESQUISA BOCA DE IA: O QUE AS IAS JÁ ESTÃO FAZENDO
6. A RESOLUÇÃO TSE 23.760/2026 COMO INSTITUIÇÃO EXTRATIVISTA
6.1. O texto da norma e o que ela proíbe
6.2. O eleitor tratado como sujeito passivo: anti-Downs
6.3. A blindagem do incumbente: o ponto cego digital
6.4. A vagueza normativa e o risco de bloqueio excessivo
7. PROPOSTA: O MATCH ELEITORAL PÚBLICO COMO NUDGE INCLUSIVO
7.1. Arquitetura proposta: bancos públicos e privados em interface comum
7.2. Mecanismos comportamentais ativados pelo desenho
7.3. Governança, transparência e salvaguardas
7.4. Por que o match é nudge, e não censura
8. LIMITES, CONTRA-ARGUMENTOS E AGENDA
9. CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO: O PROBLEMA

Em fevereiro de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.760/2026, que disciplina o uso de inteligência artificial nas eleições gerais daquele ano. O dispositivo que interessa diretamente a este seminário é o art. 28, §1º-C, inciso I, que veda aos provedores de aplicação que ofertem sistemas de inteligência artificial, ainda que solicitado pela usuária ou pelo usuário, ranquear, recomendar, sugerir ou priorizar candidatas, candidatos, campanhas, partidos políticos, federações ou coligações. O inciso II do mesmo parágrafo proíbe, na mesma lógica, emitir opiniões, indicar preferência eleitoral, recomendar voto ou realizar qualquer forma de favorecimento ou desfavorecimento político-eleitoral, direta ou indiretamente, inclusive por meio de respostas automatizadas.

A norma pretende, em sua justificativa pública, proteger o eleitor da influência indireta de sistemas algorítmicos sobre sua decisão de voto. Há razões empíricas para essa preocupação, como mostraremos. A literatura recente identifica que grandes modelos de linguagem podem apresentar vieses ideológicos e que metade dos sistemas testados em ambiente brasileiro já ranqueia candidatos espontaneamente — e a pesquisa Boca de IA, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, registrou esse comportamento em seis das sete ferramentas analisadas (ITS RIO, 2026). O problema é real.

O argumento deste seminário, porém, é que a resposta regulatória adotada — uma proibição ampla, inclusive quando o eleitor solicita expressamente a recomendação — é, do ponto de vista de economia comportamental e de economia política, uma escolha institucional ruim. A tese, em uma frase, é a seguinte: a Resolução 23.760/2026, ao tratar o eleitor como sujeito passivo que deve ser protegido da informação que ele próprio busca, mantém artificialmente alto o custo de informação política em uma democracia digital, blinda candidaturas incumbentes que já dominam os canais tradicionais de comunicação, e ignora o problema cognitivo central que motiva o eleitor a fazer a pergunta em primeiro lugar — a sua ignorância racional. Em termos de Acemoglu e Robinson (2012), a proibição opera como instituição extrativista. Há alternativa institucional inclusiva: uma regulamentação que permita, e idealmente promova, um sistema público de match eleitoral, combinando bancos de dados públicos e privados, capaz de reduzir o custo

cognitivo do eleitor para descobrir quais candidatos pensam como ele e evitar perda de tempo com aqueles que defendem ideias diametralmente opostas.

O recorte específico deste trabalho, e o que justifica seu lugar em uma disciplina de economia comportamental, é o seguinte: a proibição é informada por uma intuição comportamental — a de que o eleitor médio é vulnerável à manipulação algorítmica — mas responde a ela com uma intervenção que ignora outros achados comportamentais igualmente robustos sobre custos de informação, fricção cognitiva, arquitetura de escolha e nudges. O seminário se organiza em torno dessa tensão. A seção 2 reconstrói o marco teórico mobilizado: a teoria econômica da democracia de Anthony Downs, o quadro institucional de Daron Acemoglu e James Robinson, e os conceitos de economia comportamental aplicáveis ao processo decisório do eleitor. A seção 3 distingue, com base em meu trabalho de conclusão de curso (LELIS, 2025) complementado pela literatura internacional, o algoritmo orgânico de rede social do microdirecionamento pago — uma distinção essencial para entender por que a regulação indiscriminada do digital é teoricamente mal calibrada. A seção 4 trata do objeto duplo dos LLMs, ferramentas que a literatura demonstra capazes tanto de desradicalizar (COSTELLO, PENNYCOOK e RAND, 2024; RABB et al., 2025) quanto de persuadir eleitoralmente com altíssima eficiência (HACKENBURG et al., 2025). A seção 5 sumariza os achados da pesquisa Boca de IA do ITS Rio, que dão materialidade empírica ao debate. A seção 6 reconstrói o argumento de que a Resolução opera como instituição extrativista, dialogando com a Nota Técnica 04/2026 da Associação Livres. A seção 7 desenvolve a proposta de match eleitoral público como nudge inclusivo, mostrando que mecanismos cognitivos são ativados pelo desenho proposto. A seção 8 enfrenta limites, contra-argumentos e agenda de pesquisa. A seção 9 conclui.

Antes de prosseguir, três delimitações honestas. Primeira: este é um seminário, não uma monografia. Os argumentos serão expostos com a densidade conceitual adequada ao formato, mas sem pretensão de revisão sistemática exaustiva. Segunda: o autor é parte interessada — consultor político profissional e dirigente de associação liberal que produziu uma das notas técnicas aqui discutidas (LIVRES, 2026). Essa posição é explicitada porque informa o problema, não porque substitui a evidência. Terceira: o argumento normativo final defendido aqui (match eleitoral público) é uma proposta de desenho institucional, não um dado empírico.

Os achados empíricos que sustentam o diagnóstico são tratados como tais; a proposta é tratada como hipótese institucional a ser testada.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Anthony Downs e o mercado eleitoral: ignorância racional e custos de informação

A teoria econômica da democracia, formulada por Anthony Downs em An Economic Theory of Democracy (1957), é o ponto de partida deste seminário porque ela faz, no plano da escolha racional, exatamente a pergunta que a economia comportamental refinará depois: por que, em uma democracia, o eleitor médio é tão pouco informado? Downs trata a política como mercado e o eleitor como consumidor que decide sob incerteza. A informação política, em sua formulação, não é um bem livre — ela é escassa, exige tempo e atenção para ser adquirida, processada e comparada, e seu retorno marginal para o decisor individual é, em termos rigorosos, desprezível. Um voto isolado raramente é decisivo em uma eleição de grande escala, e o ganho esperado de votar no candidato 'certo' em vez do candidato 'menos certo' é, do ponto de vista do cálculo individual, baixo.

Daí emerge o conceito que organiza este seminário: a ignorância racional. O eleitor é racionalmente ignorante porque o custo individual de se informar plenamente sobre todas as candidaturas e propostas excede, na quase totalidade dos casos, o benefício marginal esperado da informação adicional. A ignorância não é, em Downs, sintoma de incapacidade ou de irracionalidade. É um resultado de equilíbrio: dado o custo da informação e dado o benefício marginal da informação adicional, o eleitor maximiza utilidade ao se informar muito menos do que seria coletivamente desejável.

Em meu trabalho de conclusão de curso (LELIS, 2025), tratei dessa formulação como base teórica para entender o papel do dinheiro nas campanhas eleitorais: ao financiar a comunicação política, os recursos de campanha reduzem o custo de informação para o eleitor que opera com racionalidade limitada e informação limitada, são o meio pelo qual os candidatos compram exposição e constroem reconhecimento, e financiam as ferramentas de persuasão que buscam influenciar preferências. A formulação importa para o presente seminário por uma razão simples: qualquer intervenção regulatória que aumente, e não diminua, o custo de informação do eleitor opera contra o eixo central do que Downs identificou como o problema democrático fundamental do eleitor enquanto agente.

Note-se a implicação. Em um cenário em que a oferta de informação política se expandiu exponencialmente — com proliferação de candidaturas, partidos, plataformas digitais, redes sociais, conteúdo gerado por usuário, conteúdo pago, conteúdo gerado por algoritmo — o custo que Downs identificou como cognitivo se reconfigura, mas não desaparece. Ele agora não é tanto o custo de encontrar a informação, que é abundante e quase sempre gratuita, mas o custo de filtrar, comparar e avaliar a informação que chega em volume incompatível com a capacidade cognitiva individual. A questão regulatória central para o desenho do mercado eleitoral digital é, portanto, esta: quais ferramentas reduzem esse custo, e quais o preservam ou agravam?

2.2. Acemoglu e Robinson: instituições extrativistas e instituições inclusivas

A segunda âncora teórica deste trabalho é o quadro de Daron Acemoglu e James Robinson em Por que as nações fracassam (2012), em particular a distinção entre instituições extrativistas e instituições inclusivas. Em síntese, instituições políticas extrativistas são aquelas desenhadas para concentrar poder em uma pequena elite, a qual o utiliza para extrair riqueza e recursos do resto da sociedade. Instituições inclusivas, em contraste, distribuem o poder de forma ampla, garantem o Estado de Direito e incentivam a participação e a competição. O argumento dos autores é fundamentalmente histórico e comparativo: a divergência de longo prazo no desenvolvimento entre países, regiões ou cidades vizinhas se explica não por geografia, cultura ou ignorância, mas pelo desenho institucional persistente.

Aplicado ao mercado eleitoral, o quadro permite uma leitura precisa: regras de financiamento, regras de comunicação, regras de acesso ao eleitor podem ser desenhadas para concentrar a competitividade política em uma elite restrita — partidos tradicionais, conglomerados de mídia, financiadores históricos, mandatários incumbentes — ou para distribuí-la de forma ampla, reduzindo as barreiras de entrada para novos atores, candidaturas de renovação e ideias disruptivas. Em meu TCC, mobilizei essa distinção para argumentar que o impulsionamento digital, ao reduzir drasticamente os custos de entrada na arena política, pode funcionar como tecnologia inclusiva e não apenas maligna, como dizem seus detratores. O argumento empírico foi sustentado por modelos econométricos que detalho na seção 3.

Para os fins deste seminário, importa o seguinte: a categoria de instituição extrativista vs. inclusiva é uma ferramenta analítica para avaliar regras regulatórias do mercado eleitoral, e será aplicada à proibição de recomendação de candidatos por LLMs. A tese é que a Resolução 23.760/2026 cria uma barreira artificial de informação que protege quem já tem acesso a canais alternativos de comunicação — candidaturas incumbentes, partidos com estrutura, atores com mídia tradicional disponível — e impede que ferramentas de redução de custo cognitivo cheguem ao eleitor médio. Em termos institucionais, é uma escolha extrativista.

Há uma nuance importante. Acemoglu e Robinson não são ingênuos quanto à ideia de que toda intervenção pública é extrativista. Pelo contrário: para os autores, a construção de instituições inclusivas exige, frequentemente, ação estatal afirmativa para quebrar monopólios e construir capacidades. O ponto é o desenho. Uma regra que centraliza poder em elite restrita é extrativista; uma regra que constrói infraestrutura pública capaz de democratizar acesso a um bem público — informação política de qualidade, no caso — é inclusiva. A proposta institucional desenvolvida na seção 7 deste seminário se vale exatamente dessa distinção.

2.3. Economia comportamental aplicada à decisão eleitoral

O terceiro pilar do marco teórico aproveita o repertório central da disciplina. A economia comportamental fornece, sobre o problema downsiano, dois ganhos analíticos. Primeiro, ela substitui o agente racional idealizado por um agente realista, sujeito a vieses sistemáticos, heurísticas previsíveis e limites de processamento. Segundo, ela oferece um repertório institucional — arquitetura de escolha, nudges, atrito positivo — que permite intervir sobre a decisão sem suprimir a liberdade de escolha. Os dois ganhos serão mobilizados neste trabalho. Os subitens a seguir resumem os conceitos relevantes.

2.3.1. Sistema 1 e Sistema 2: rolagem passiva versus deliberação ativa

Daniel Kahneman, em Rápido e devagar (2011), populariza a distinção entre dois modos de processamento cognitivo. O Sistema 1 é rápido, automático, intuitivo, dirigido por reação emocional e por reconhecimento de padrões. O Sistema 2 é lento, deliberativo, custoso em atenção, capaz de raciocínio sequencial e revisão de crenças. A consequência regulatória central da distinção, para o nosso tema, é que

diferentes ambientes informacionais ativam preferencialmente um ou outro sistema. O linha algorítmica de rede social é, por desenho, um ambiente de Sistema 1: o usuário consome rapidamente, reage por afeto, raramente formula contra-argumento. O diálogo com uma interface conversacional, em contraste, força ativação parcial do Sistema 2: o usuário precisa formular uma pergunta, ler uma resposta, articular eventual réplica. Essa distinção será central para o argumento sobre LLMs na seção 4.

Gordon Pennycook e David Rand, em uma linha de pesquisa iniciada com Lazy, not biased (Pennycook e Rand, 2019, Cognition), mostraram empiricamente que pessoas com maior escore no Teste de Reflexão Cognitiva de Frederick (2005) são significativamente menos suscetíveis a fake news, e que a vulnerabilidade à desinformação tem mais a ver com preguiça cognitiva — recurso ao Sistema 1 quando a tarefa demandaria Sistema 2 — do que com viés ideológico. O achado é importante porque desloca o foco da regulação de plataformas: o problema central não é necessariamente o conteúdo, mas o modo de consumo. Intervir sobre o modo de consumo, induzindo deliberação onde antes havia rolagem passiva, é nudge.

2.3.2. Viés de confirmação, raciocínio motivado e heurística do afeto

O viés de confirmação, descrito de forma clássica por Wason (1960), opera quando o agente busca, lembra e interpreta seletivamente informações que confirmam crenças prévias e descarta, esquece ou desvaloriza informações que as contestam. Em um ambiente de linha algorítmica, ele é potencializado por dois efeitos. Primeiro, o algoritmo aprende as preferências do usuário pelo seu comportamento observado — cliques, tempo de permanência, compartilhamentos — e devolve mais conteúdo do mesmo tipo. Segundo, o usuário, ao se sentir validado, permanece mais tempo na plataforma, o que retroalimenta o ciclo. O resultado não é bolha de filtro no sentido ingênuo do termo — a literatura empírica recente, notadamente Bail et al. (2018) na PNAS, mostrou que exposição a opiniões opostas em ambiente algorítmico pode até aumentar polarização — mas é um regime informacional em que o viés de confirmação opera com baixo custo cognitivo de fuga.

O raciocínio motivado (motivated reasoning), formulado por Ziva Kunda em The case for motivated reasoning (1990, Psychological Bulletin) e estendido por

Charles Taber e Milton Lodge (2006, American Journal of Political Science), é mecanismo correlato: o agente raciocina na direção da conclusão desejada, e não na direção que as evidências indicariam. Taber e Lodge mostraram, especificamente para o domínio político, que sujeitos expostos a argumentos contrários às suas convicções engajam mais energia cognitiva para refutá-los do que para acolhê-los — um efeito que os autores chamaram de attitude polarization. O ponto comportamental aqui é simples: quando há audiência tribal, quando há custo social na revisão de crenças, e quando há vínculo identitário com a posição, o raciocínio motivado é mais forte. Quando essas três condições caem, o raciocínio motivado afrouxa. Veremos na seção 4 que o diálogo com LLM remove pelo menos duas dessas três condições.

A heurística do afeto, formulada por Paul Slovic e colaboradores (2007, European Journal of Operational Research), descreve decisões guiadas pela carga emocional rápida associada a um objeto: se uma manchete me dá raiva, ela é mais facilmente classificada como falsa pelo Sistema 1 (se for sobre alguém de quem gosto) ou como verdadeira (se for sobre alguém de quem não gosto). William Brady e colaboradores (2017, PNAS; 2020, Perspectives on Psychological Science) mostraram que linguagem moral-emocional é o principal correlato de viralização em redes sociais, e que conteúdo que opera por heurística do afeto é sistematicamente amplificado pelos algoritmos otimizados por atenção. A consequência regulatória central é que intervenções que reduzam a salience emocional do ambiente informacional — registros neutros, citações de evidência, fricção antes de compartilhamento — operam contra o mecanismo, e não com ele.

A Ilusão de Profundidade Explicativa (IPE), descrita por Leonid Rozenblit e Frank Keil (2002, Cognitive Science) e popularizada por Steven Sloman e Philip Fernbach (The Knowledge Illusion, 2017), é talvez o mecanismo mais útil para pensar o problema da escolha eleitoral. Pessoas sistematicamente superestimam o quanto entendem de como coisas complexas funcionam — a política tarifária, o sistema previdenciário, o mecanismo de uma vacina, uma proposta de reforma. Quando obrigadas a explicar passo a passo, percebem o vazio e tendem a moderar posições. Aplicado ao eleitor: quando obrigado a articular por que prefere o candidato A ao candidato B em uma pauta específica, o eleitor frequentemente descobre que sua preferência se sustenta menos em conhecimento substantivo da proposta e mais em afetos partidários prévios. O ponto importa para a seção 7: o

desenho de um sistema de match pode ativar IPE por demanda de articulação, e isso é nudge cognitivamente positivo.

2.3.3. Identidade social, prova social e a tribalização da informação

Henri Tajfel e John Turner formularam, em uma sequência de trabalhos a partir dos anos 1970 (Tajfel, 1979; Tajfel e Turner, 1986), a Teoria da Identidade Social. O ponto central é que indivíduos categorizam o mundo social em intragrupos (grupos aos quais pertencem) e extragrupos (grupos aos quais não pertencem), e essa categorização tem efeitos automáticos sobre como informação proveniente de cada lado é processada. Em rede social, o marcador tribal da fonte é, em geral, explícito: foto, bio, histórico de posts, perfil partidário declarado. A mensagem é processada como vinda do intragrupo ou do extragrupo antes do conteúdo ser avaliado. Isso é um filtro cognitivo poderoso, e ele opera abaixo do limiar da consciência.

A prova social (social proof), catalogada por Robert Cialdini (1984), descreve a tendência de atribuir credibilidade a uma afirmação na medida em que outros do próprio grupo aderem a ela. Métricas visíveis — curtidas, compartilhamentos, comentários alinhados, número de seguidores — são as âncoras de prova social no ambiente digital. Elas são desenhadas coma linha algorítmicaback ao usuário e como sinal de relevância para o algoritmo, e operam ambos os papéis. O ponto comportamental relevante é que prova social opera mais fortemente quando o agente está incerto sobre o conteúdo e busca atalho heurístico — exatamente a situação do eleitor racionalmente ignorante diante de centenas de candidatos.

A humildade intelectual, definida por Mark Leary e colaboradores (2017, Personality and Social Psychology Bulletin) como a disposição a reconhecer limites do próprio conhecimento e a manter abertura a evidência contrária, é o estado oposto ao raciocínio motivado e ao viés de confirmação. Leary mostra que a humildade intelectual é tanto traço relativamente estável quanto estado situacional ativável: o ambiente informacional pode favorecê-la ou suprimi-la. Linhas algorítmicas otimizados por engajamento suprimem (posts que admitem dúvida tendem a render menos), enquanto interfaces que recompensam formulação de pergunta tendem a favorecê-la. Esse argumento será retomado nas seções 4 e 7.

2.3.4. Arquitetura de escolha, nudges e atrito positivo

Richard Thaler e Cass Sunstein, em Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness (2008), formalizaram o conceito que organiza a proposta normativa deste seminário. A premissa é que toda decisão acontece dentro de uma arquitetura de escolha já existente — não há estado neutro da interface. O padrão da página, a ordem dos itens, a presença ou ausência de um lembrete, a fricção entre intenção e ação: tudo isso influencia o resultado. Como a arquitetura existe de qualquer modo, a pergunta correta não é se haverá arquitetura, mas qual arquitetura. Um nudge é uma alteração não-coercitiva da arquitetura de escolha que altera o comportamento previsível dos agentes sem fechar opções e sem mudar significativamente os incentivos econômicos. O exemplo canônico é o padrão da participação em plano de previdência: opt-in vs. opt-out produz taxas de adesão radicalmente diferentes sem que se mude qualquer aspecto substantivo do plano.

Sunstein, em Why Nudge? (2014) e The Ethics of Influence (2016), enfrenta diretamente as objeções à intervenção em arquitetura de escolha. Para o autor, um nudge é eticamente legítimo quando satisfaz três condições: ser transparente quanto à intervenção, ter fundamento empírico de bem-estar do nudgeado, e preservar a opção contrária a baixo custo. As três condições serão atendidas pela proposta da seção 7 deste seminário.

Pennycook e Rand, em Nudging Social Media toward Accuracy (2022, Annals of the American Academy of Political and Social Science), sintetizaram uma agenda de nudges contra desinformação digital. Cinco famílias de intervenção foram empiricamente testadas: accuracy prompts (lembretes de avaliação de acurácia antes do compartilhamento); intervenções de atrito (atrito positivo); nudges de regulação emocional (distração e tomada de perspectiva); redirecionamento a fonte verificada (redirecionamento contra-narrativo); e rotulagem de origem (rotulagem). A literatura empírica é, hoje, robusta o suficiente para sustentar que essas intervenções funcionam — modestamente, mas funcionam — sem censurar conteúdo e sem fechar opções.

O conceito de atrito positivo (atrito positivo ou atrito reverso) é particularmente relevante. Tradicionalmente, o atrito (a fricção entre intenção e ação) é tratado em economia como custo a ser minimizado. A literatura comportamental mostrou que, em decisões impulsivas e em ambientes de Sistema 1, introduzir atrito é desenho

regulatório positivo. Pedir ao usuário para ler o artigo antes de compartilhá-lo, pedir para explicar por que uma manchete é verdadeira, exigir um passo adicional antes de uma decisão emocional — todos são atritos que ativam Sistema 2 e reduzem comportamento prejudicial. O ponto será retomado na proposta do match eleitoral: o ato de o eleitor articular suas posições em uma interface de match é, em si, um atrito positivo que ativa IPE e modera convicções.

3. ALGORITMO ORGÂNICO VERSUS MICRODIRECIONAMENTO PAGO

Este capítulo desenvolve uma distinção central ao argumento do seminário e que, na literatura regulatória brasileira, frequentemente é colapsada: a diferença entre o algoritmo orgânico de recomendação de conteúdo das redes sociais e o microdirecionamento pago, tecnicamente o impulsionamento. As duas tecnologias compartilham infraestrutura, dados e interface, mas operam por lógicas distintas, atendem a funções-objetivo distintas e produzem efeitos comportamentais distintos. Tratá-las como objeto regulatório monolítico — como faz, por extensão lógica, a Resolução TSE 23.760/2026 — é erro conceitual. A seção 3.1 reconstrói o argumento contra o algoritmo orgânico, com base na literatura comportamental discutida na seção 2. A seção 3.2 reconstrói o argumento empírico em favor do microdirecionamento pago como instituição inclusiva, com base no meu TCC. A seção 3.3 sintetiza.

3.1. O algoritmo orgânico como amplificador afetivo: a evidência comportamental

O algoritmo de recomendação de conteúdo das principais plataformas digitais — Meta, Instagram, TikTok, X — não opera, em primeiro lugar, sobre o conteúdo das mensagens. Ele opera sobre o comportamento agregado observado dos usuários: cliques, tempo de permanência, compartilhamentos, comentários, métricas de engajamento. A função-objetivo declarada e operacional dessas plataformas é, em última análise, tempo de atenção, porque tempo de atenção é o que monetiza inventário publicitário. A consequência cognitiva dessa função-objetivo é discutida em uma literatura crescente.

William Brady, Julian Wills, John Jost, Joshua Tucker e Jay Van Bavel, em Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks (2017, PNAS),

analisaram aproximadamente 560 mil tweets sobre três temas politicamente polarizados (controle de armas, casamento igualitário, mudança climática) e mostraram que linguagem moral-emocional aumentou a viralização em cerca de 20% por palavra adicional, dentro do mesmo grupo ideológico. O trabalho posterior de Brady, Crockett e Van Bavel (2020, Perspectives on Psychological Science), o Modelo MAD de Contágio Moral, generalizou o achado: motivações, atenção e desenho de plataforma agem em conjunto para amplificar conteúdo moralmente carregado e emocionalmente intenso, em detrimento de conteúdo informacional neutro ou matizado.

Christopher Bail, em Breaking the Social Media Prism (2021) e em trabalho experimental publicado em 2018 na PNAS (Bail et al., Exposure to opposing views on social media can increase political polarization), mostrou um resultado contraintuitivo: a exposição a opiniões opostas no Twitter, longe de moderar posições como a tese ingênua da câmara de eco previa, aumentou a polarização atitudinal dos participantes. O mecanismo proposto é a amplificação de afeto negativo intergrupal — o ódio ao extragrupo como cimento do intragrupo. A consequência teórica para nosso problema é importante: o problema do algoritmo orgânico não é a câmara de eco (que se mostrou empiricamente fraca como mecanismo causal), e sim a amplificação do afeto intergrupal negativo.

Dan Ariely, em Misbelief (2023), com as ressalvas relevantes sobre a contestação acadêmica do conjunto da sua obra, descreve um funil da descrença em quatro camadas — emocional, cognitiva, de personalidade e social — que organiza heuristicamente como a desinformação captura cognitivamente um indivíduo e o vincula afetivamente a uma comunidade. A contribuição mais útil de Ariely para nosso problema é a articulação de um ponto que permanece de pé independentemente das ressalvas: o problema central do ambiente algorítmico não é IA isoladamente, nem rede social isoladamente, mas a combinação de sistemas que aprendem do comportamento observado com modelo de negócio baseado em atenção. Os vieses cognitivos que sempre existiram passam a ser vantagem competitiva da plataforma, porque o conteúdo que aciona vieses é, em média, conteúdo que retém atenção.

Em meu TCC, identifiquei essa dinâmica em uma passagem que importa retomar aqui literalmente: a comunicação digital, especialmente o impulsionamento microdirecionado, surge como ferramenta de alta eficiência, visto que os algoritmos

são alimentados por emoções intensas dos usuários, sejam elas de apoio ou ódio a uma mensagem (LELIS, 2025). A formulação foi feita no contexto de uma análise da eficácia da publicidade digital impulsionada, mas o ponto subjacente — algoritmos otimizam por emoção intensa — vale igualmente para a recomendação orgânica de conteúdo. A diferença é a fonte do conteúdo: orgânico é o que outros usuários postam; impulsionado é o que o anunciante paga para chegar a um público segmentado.

Em síntese, sobre o algoritmo orgânico de rede social, a literatura comportamental e a evidência empírica sustentam quatro proposições. Primeira, ele opera prioritariamente em Sistema 1, induzindo rolagem rápida e reação afetiva, em detrimento de deliberação. Segunda, ele amplifica seletivamente conteúdo moral-emocional, que é o conteúdo que melhor retém atenção. Terceira, ele aumenta polarização atitudinal por amplificação de afeto intergrupal negativo, e não por câmara de eco em sentido estrito. Quarta, ele torna o eleitor menos humilde intelectualmente, porque pune conteúdo que admite incerteza. Esses quatro efeitos comportamentais são, do ponto de vista da decisão eleitoral, custos cognitivos relevantes.

3.2. O microdirecionamento pago como força inclusiva: a evidência do TCC

O microdirecionamento pago — tecnicamente o impulsionamento de conteúdo, conforme definido pela Lei nº 13.488/2017 — é fenômeno distinto. Em meu TCC, defini impulsionar como pagar diretamente a uma plataforma digital (Meta, Google) para que uma determinada publicação seja exibida para um número maior de usuários ou para um público segmentado, para além do alcance orgânico da página do candidato ou partido (LELIS, 2025). A diferença em relação ao alcance orgânico é constitutiva. O conteúdo orgânico, por desenho dos algoritmos das plataformas, tem visibilidade limitada; o impulsionamento é o mecanismo intrínseco e essencial para que uma mensagem atinja audiência ampla e específica.

O marco legal brasileiro, consolidado na minirreforma de 2015 e na Lei 13.488/2017, estabeleceu três condições para licitude do impulsionamento eleitoral: identificação inequívoca (rotulagem como patrocinado ou anúncio), contratação exclusiva por candidatos, partidos e coligações, e finalidade propositiva (promoção do candidato, sem propaganda negativa). Adicionalmente, a Lei 13.488/2017 incluiu

a priorização paga de conteúdos em mecanismos de busca como forma de impulsionamento, legalizando a compra de palavras-chave em Google. O regime é, portanto, híbrido: o conteúdo orgânico permanece livre, e a propaganda paga é permitida sob regras claras.

Em meu TCC defendi e demonstrei empiricamente, com modelos econométricos sobre os pleitos no Paraná entre 2018 e 2024, que o impulsionamento digital tem características funcionais que o tornam ferramenta institucional inclusiva. Em síntese, três achados sustentam essa interpretação. Primeiro, em pleitos majoritários e proporcionais de larga escala (Deputado Federal e Estadual em 2022 e 2024), o impulsionamento digital se tornou o tipo de gasto com maior elasticidade-voto, superando a publicidade tradicional. Para deputado federal em 2022, por exemplo, o coeficiente de elasticidade do impulsionamento foi 0,157 ($p < 2e\text{-}16$), contra 0,094 do gasto tradicional. Houve inversão da hierarquia de eficácia. Segundo, em termos de custo marginal por voto adicional, o impulsionamento mostrou ponto de saturação mais alto: candidatos puderam investir somas maiores em impulsionamento antes de atingir retornos decrescentes do que poderiam em mídia tradicional. Para deputado federal em 2022, o ponto de saturação do tradicional foi R$ 9.567, enquanto o do impulsionamento foi R$ 20.848. Para vereador em Curitiba em 2024, R$ 2.587 contra R$ 4.686. Terceiro, e mais marcante, na Metrópole de Curitiba em 2024 o impulsionamento foi a única variável de gasto com impacto estatisticamente significativo na probabilidade de eleição de vereadores ($OR = 1,88$; $p < 0,001$), enquanto gasto tradicional e operacional perderam significância.

A interpretação institucional desses achados é direta. O sistema eleitoral brasileiro, em suas estruturas tradicionais, opera com fortes características extrativistas: a incumbência é o preditor não-financeiro dominante; o acesso a fundo público (FEFC) e a fundo partidário é desigualmente distribuído; mídia tradicional exige relações pré-existentes com conglomerados; horário gratuito de propaganda eleitoral é dividido segundo critérios proporcionais que beneficiam partidos grandes. O impulsionamento digital, ao reduzir as barreiras de entrada para o desafiante construir reconhecimento, opera contra essa estrutura. Em Curitiba 2024, ele substituiu funcionalmente parte do que antes exigiria estrutura tradicional. Em meu TCC, fechei o argumento com a frase: o impulsionamento digital é a ferramenta que viabiliza a ascensão dos novos políticos, sem ligações prévias com caciques e elites

políticas tradicionais (LELIS, 2025). Ele permite a renovação política não por alterar o desejo do eleitor, mas por quebrar o monopólio financeiro e estrutural que as instituições extrativistas exerciam sobre os meios de comunicação de campanha.

Há ressalvas a essa interpretação positiva. O microdirecionamento, especialmente quando opera sobre vieses cognitivos do receptor, pode ser instrumento de manipulação eleitoral — a literatura internacional sobre o caso Cambridge Analytica é o exemplo mais conhecido. O argumento aqui não é que o impulsionamento é puro ganho institucional; é que, no balanço geral, ele reduz custos de entrada para desafiantes e democratiza o acesso ao eleitorado em uma medida não-trivial. Cabem regras: rotulagem, limites de microdirecionamento de público, transparência das bibliotecas de anúncios. O que não cabe é proibição.

3.3. A síntese: dois mecanismos distintos exigem regulação distinta

A distinção desenvolvida nas duas subseções anteriores é central para o argumento deste seminário. O problema regulatório, ao tratar plataformas digitais e ferramentas de IA como objeto único, comete erro de calibração. O algoritmo orgânico de recomendação opera por captura de atenção e amplificação afetiva; é, na linha do que sintetizei na seção 2, o principal vetor dos vieses cognitivos potencializados no ambiente digital. O microdirecionamento pago opera por exposição segmentada a partir de critérios demográficos, comportamentais e contextuais; tem custo de entrada baixo, é auditável (cada anúncio fica registrado na biblioteca pública das plataformas) e funciona, na evidência empírica brasileira, como ferramenta de redução de barreiras de competição.

Em termos institucionais: o algoritmo orgânico não-regulado tende ao extrativismo, porque concentra benefício de visibilidade em quem produz conteúdo emocionalmente intenso e moralmente carregado, em detrimento de quem produz informação substantiva e matizada. O microdirecionamento pago, devidamente regulado quanto a rotulagem, transparência e limites de público, tende à inclusão, porque permite que desafiantes alcancem nichos eleitorais sem depender de estruturas tradicionais de mídia. Tratar os dois mecanismos com o mesmo instrumento regulatório é, do ponto de vista de desenho institucional, escolha metodologicamente pobre.

O ponto se conecta diretamente à Resolução 23.760/2026. A proibição de recomendação por LLMs é, em sua justificação implícita, uma transposição da preocupação com o algoritmo orgânico para uma tecnologia distinta — a interface conversacional — sem atenção à diferença constitutiva entre as duas tecnologias. Veremos na seção 4 que o LLM, do ponto de vista comportamental, opera em registro mais próximo do microdirecionamento auditável do que do linha algorítmica de amplificação afetiva. Por essa razão, a transposição regulatória é erro.

4. LLMS COMO OBJETO DUPLO: DESRADICALIZAÇÃO E PERSUASÃO

O LLM enquanto interface conversacional ocupa, na literatura empírica recente, posição ambígua. De um lado, evidência robusta sugere que o diálogo com LLM pode reduzir crenças conspiratórias e desradicalizar usuários com efeito duradouro. De outro, evidência igualmente robusta sugere que o LLM pode persuadir eleitores com eficácia maior do que a publicidade tradicional. O que parece contradição é, na verdade, o mesmo mecanismo cognitivo operando em direções distintas a depender da função-objetivo da interface. Esta seção reconstrói as duas literaturas e mostra a implicação central para o nosso problema: a eficácia comportamental do LLM é função do desenho institucional da interface, não da tecnologia em abstrato. Isso permite construir, na seção 7, uma proposta de desenho que aproveite o lado positivo do mecanismo sem cair no negativo.

4.1. A evidência positiva: Costello, Pennycook e Rand (2024) e Rabb et al. (2025)

O estudo central da literatura positiva é Thomas Costello, Gordon Pennycook e David Rand, Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI, publicado em Science em 2024. Os autores engajaram 2.190 pessoas que acreditavam em alguma teoria da conspiração em diálogos personalizados baseados em evidência com o GPT-4 Turbo. A intervenção reduziu a crença conspiratória em aproximadamente 20%, o efeito persistiu em medições de dois meses depois, generalizou para várias teorias além daquela inicialmente abordada, e funcionou mesmo em crentes com convicções profundamente enraizadas. O achado foi replicado em 2025 por Rabb e colaboradores (com a Anti-Defamation League e Cornell), usando Claude 3.5 Sonnet para teorias antissemitas, com efeito similar.

Por que funciona? Os próprios autores propõem, e a literatura comportamental confirma, que o mecanismo é o seguinte: ao contrário do que se supunha, crentes em conspiração não são imunes a evidência factual; são imunes a evidência factual genérica, que descartam como não relacionada à sua crença específica. O LLM, em diálogo personalizado, gera contra-evidência sob medida para o argumento específico que a pessoa apresenta — algo que humanos em

escala industrial não conseguem fazer. Em termos comportamentais, isso ativa quatro mecanismos da seção 2 deste seminário.

Primeiro, ativa Sistema 2 por demanda de formulação. O usuário precisa articular sua crença para receber resposta relevante; essa articulação, em si, é trabalho cognitivo que abre espaço para revisão. Segundo, neutraliza raciocínio motivado por remoção da audiência. O diálogo é privado; não há intragrupo observando a manutenção da crença; o custo social de ceder argumentativamente é zero. Terceiro, contorna o viés de confirmação ao gerar contra-evidência específica que não pode ser descartada como genérica. Quarto, ativa Ilusão de Profundidade Explicativa, porque a articulação obriga a tornar explícito o mecanismo alegado, e a ausência de mecanismo coerente fica saliente.

Boissin e colaboradores (2025, PNAS Nexus) acrescentaram um achado importante: o efeito persiste mesmo quando os participantes são levados a acreditar que estão falando com um humano. O ponto importa para nosso argumento porque mostra que não é a marca tribal da fonte (o algoritmo) que importa; é o modo conversacional, é a ausência de plateia, é o registro factual da resposta. Esses são atributos do desenho da interface, não da tecnologia subjacente.

4.2. A evidência negativa: Hackenburg et al. (2025) e a persuasão eleitoral via LLM

Em dezembro de 2025, dois trabalhos simultâneos mudaram o panorama. Kobi Hackenburg e colaboradores publicaram, em Nature, Persuading voters using human-AI dialogues, com experimentos em três eleições reais: a presidencial dos Estados Unidos em 2024, a federal canadense em 2025 e a presidencial polonesa em 2025. Participantes foram aleatoriamente alocados a conversas com IA defendendo um dos dois principais candidatos da respectiva eleição, e os autores mediram o efeito sobre preferência declarada. O resultado: apoiadores de Trump que conversaram com IA pró-Harris se moveram 3,9 pontos em direção a Harris em escala de 100, aproximadamente quatro vezes o efeito tipicamente medido de anúncios em vídeo nas eleições de 2016 e 2020. O efeito foi grande, sistemático e replicado em três contextos eleitorais distintos.

O paper complementar de Hackenburg e colaboradores na Science, The Levers of Political Persuasion with Conversational AI, com 76.977 participantes e 19

LLMs cobrindo 707 questões politicamente balanceadas, mostrou um achado ainda mais incômodo: a exposição a alegações factuais densas estava associada a mudanças mensuráveis de opinião, e a densidade informacional foi eficaz independentemente de as alegações serem factualmente precisas. Em outras palavras, é o uso de afirmações factuais densas, em registro de autoridade, que convence — não necessariamente a precisão dessas afirmações.

Essa última conclusão é a que melhor explica a tensão. O mesmo mecanismo que torna o LLM ferramenta eficaz de desradicalização (alta densidade de contra-evidência personalizada, registro factual, formato dialógico) é o que o torna ferramenta eficaz de persuasão. Se a função-objetivo da interface é desradicalizar — corrigir crenças factualmente erradas — o mecanismo opera contra a desinformação. Se a função-objetivo é convencer da posição de um candidato — independentemente da precisão factual — o mesmo mecanismo opera para a persuasão eleitoral. O LLM, como tecnologia, não tem orientação normativa; ela depende do desenho.

4.3. Por que isso importa para o eleitor em ignorância racional

A implicação para o eleitor racionalmente ignorante de Downs é direta. O LLM oferece a tecnologia que, no século XX, parecia inviável: redução substancial do custo de informação política sem custo proporcional de tempo. Em vez de o eleitor pesquisar dezenas de candidatos, ler dezenas de planos de governo, comparar dezenas de currículos, basta formular pergunta e receber síntese organizada. O ganho cognitivo é genuíno e mensurável.

O risco, igualmente real, é o que a evidência negativa expõe. O LLM pode, em vez de informar, persuadir. Pode ter viés ideológico embutido, como mostraram Rozado (2024) e Motoki, Pinho-Neto e Rangel (2024). Pode ser instrumentalizado por campanhas, como Hackenburg et al. evidenciaram. Pode alucinar, como mostraram os achados da Boca de IA. Esses são problemas comportamentais reais — operam exatamente por meio dos vieses cognitivos que a economia comportamental cataloga — e exigem resposta regulatória.

A questão é qual resposta. A Resolução 23.760/2026 escolheu a proibição. O argumento das seções 6 e 7 deste seminário é que a proibição é resposta institucionalmente errada. A resposta correta combina três elementos: regulação de

transparência (rotulagem de respostas em contexto eleitoral, citação de fontes verificáveis em afirmações factuais, declaração de viés do modelo), regulação de captura (proibição de bot de campanha simulando interlocutor neutro, limite de personalização baseada em dados eleitorais sensíveis) e provisão pública de alternativa estruturada — o match eleitoral que será discutido na seção 7. Os três elementos, em conjunto, preservam o ganho cognitivo do LLM e contêm o risco persuasivo, sem fechar opções ao eleitor.

5. A PESQUISA BOCA DE IA: O QUE AS IAS JÁ ESTÃO FAZENDO

A pesquisa Boca de IA: Como as IAs recomendam voto nas eleições de 2026?, conduzida pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS RIO, 2026), oferece a base empírica brasileira para avaliar a calibragem da Resolução 23.760/2026. A pesquisa testou como sete sistemas de IA generativa — ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok, Perplexity, DeepSeek e Claude — respondem a perguntas eleitorais típicas que um eleitor brasileiro faria. Em março de 2026, antes mesmo da entrada em vigor formal da Resolução, os pesquisadores submeteram nove prompts simulando questões reais sobre presidência, governos estaduais (Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás) e temas específicos como combate ao crime, saúde e economia. A metodologia foi cuidadosa: contas inéditas, novas conversas para cada prompt, registro integral das respostas para análise comparativa.

Os achados principais merecem reprodução literal porque o argumento institucional deste seminário depende deles. Primeiro, seis das sete ferramentas avaliadas apresentaram algum grau de ranqueamento ou priorização de candidatos. A Meta AI foi a única que não ranqueou; o Claude o fez em 17% das respostas; DeepSeek em 73%; ChatGPT em 82%; Gemini em 91%; Grok e Perplexity em 100% das respostas. Segundo, apenas 12% das respostas direcionaram os usuários a fontes oficiais (TSE, TREs, sites de partidos), enquanto 55% das respostas referenciaram veículos de imprensa ou pesquisas eleitorais. Terceiro, alucinações foram identificadas em múltiplas ferramentas: 15% no Perplexity (incluindo a afirmação de que não haveria eleições presidenciais no Brasil em 2026), 8% no DeepSeek (que listou a Frente pela Vida, uma organização social, como candidata à presidência), e ocorrências pontuais na Meta AI sobre calendário eleitoral.

A leitura institucional desses dados é múltipla. Por um lado, a pesquisa oferece justificativa empírica para a preocupação do TSE: sistemas de IA, na prática, organizam hierarquicamente candidatos quando solicitados, sem critérios uniformes nem transparência sobre os procedimentos. Por outro, ela revela três achados que apontam para problemas que a proibição não resolve, e talvez agrave.

Em primeiro lugar, a baixa incidência de fontes oficiais (12%) — o problema central de integridade informacional — não é resolvida por proibir ranqueamento. O eleitor que pergunta a uma IA sobre candidatos não vai, em ausência de resposta da

IA, automaticamente buscar o site do TSE; vai buscar onde encontrar resposta. Se a IA está proibida de responder, o eleitor irá a redes sociais, a influenciadores, a WhatsApp — exatamente os ambientes mais vulneráveis ao algoritmo orgânico amplificador afetivo discutido na seção 3. Em termos downsianos, a proibição não reduz o custo de informação; ela apenas redireciona a busca para fontes de qualidade pior. Em termos comportamentais, ela substitui um ambiente que ativa Sistema 2 (diálogo conversacional) por ambientes que ativam Sistema 1 (linha algorítmica e mensagem viral). Esse efeito secundário é, do ponto de vista do bem-estar do eleitor, regressivo.

Em segundo lugar, as alucinações — 4% no agregado, 15% no Perplexity — são problema qualitativamente diferente do ranqueamento. Uma resposta falsa apresentada com aparência de fato é vetor concreto de desinformação. A regulação efetiva contra alucinação exigiria obrigações de citação verificável, regimes de responsabilidade pela informação factual e interfaces que sinalizem incerteza. A proibição de ranqueamento, por construção, não toca nesse problema. Ele continuará vigente independentemente da Resolução.

Em terceiro lugar, o comportamento atual do Claude — ranqueamento em apenas 17% das respostas, recusa modulada acompanhada de oferta de ajuda informacional alternativa — é particularmente relevante para o argumento deste seminário. O Claude já implementa, voluntariamente, um conjunto de salvaguardas que se aproximam do desenho normativo desejável: não recomenda voto, mas oferece comparação de propostas, explica histórico político e cita fontes (a pesquisa registra na resposta do Claude sobre segurança a citação explícita de Gazeta do Povo e CNN como fontes). Essa postura sugere que a função-objetivo do desenvolvedor — Anthropic, no caso — pode, sozinha, alcançar parte do que a Resolução pretende. Se o problema regulatório central é induzir o LLM a se comportar como o Claude se comporta, há ferramentas mais finas do que proibição total: rotulagem obrigatória, padrões de citação, transparência de salvaguardas, talvez certificação.

Há ainda um quarto ponto, retomado pela seção 6: a Resolução 23.760/2026 não distingue entre IAs com salvaguardas funcionais (como o Claude) e IAs que ranqueiam livremente (como Grok e Perplexity). Tratá-las com mesmo regime regulatório é descalibrar incentivos. Empresas que investem em alinhamento e desenho responsável têm o mesmo tratamento que empresas que não investem —

o que destrói o incentivo marginal a investir em alinhamento, e cria viés a favor de ferramentas que se descumprem sistematicamente. Como bem nota a literatura de design institucional, regras que tratam diferentes desempenhos de modo uniforme produzem nivelamento por baixo.

Em síntese, a pesquisa Boca de IA documenta empiricamente que o problema regulatório é real, mas que a calibração da Resolução 23.760/2026 é deficiente em três pontos: ignora o problema central das fontes oficiais (12% de direcionamento), não enfrenta o problema qualitativamente mais grave da alucinação, e desestimula iniciativas privadas de alinhamento responsável. Esses três pontos serão recuperados na crítica institucional da seção 6.

6. A RESOLUÇÃO TSE 23.760/2026 COMO INSTITUIÇÃO EXTRATIVISTA

Esta seção reúne os elementos das anteriores para formular o argumento institucional central do seminário. A Resolução TSE 23.760/2026, em seu art. 28, §1º-C, opera como instituição extrativista no sentido de Acemoglu e Robinson (2012). A formulação é forte e exige justificativa rigorosa, que se desenvolve em quatro pontos: o texto da norma e o que ela proíbe (6.1); o tratamento do eleitor como sujeito passivo, em oposição à formulação downsiana (6.2); o efeito de blindagem do incumbente, com base na análise da Nota Técnica 04/2026 do Livres (6.3); e a vagueza normativa que abre porta para bloqueio excessivo (6.4).

6.1. O texto da norma e o que ela proíbe

O texto da Resolução 23.760/2026, em seu art. 28, §1º-C, estabelece duas vedações principais. O inciso I proíbe aos provedores de aplicação que ofertem sistemas de inteligência artificial, ainda que solicitado pela usuária ou usuário, ranquear, recomendar, sugerir ou priorizar candidatas, candidatos, campanhas, partidos políticos, federações ou coligações. O inciso II proíbe, na mesma linha, emitir opiniões, indicar preferência eleitoral, recomendar voto ou realizar qualquer forma de favorecimento ou desfavorecimento político-eleitoral, direta ou indiretamente, inclusive por meio de respostas automatizadas. Os quatro verbos do inciso I — ranquear, recomendar, sugerir, priorizar — são, como bem observa o relatório do ITS Rio (ITS RIO, 2026), de baixa clareza semântica e admitem interpretações distintas, o que é problema regulatório em si. A pesquisadora do ITS Rio explicita, em sua nota metodológica, que adotou para fins analíticos a interpretação ampla — considerar como vedada qualquer forma de ranqueamento independentemente do critério — exatamente porque a norma não traça linhas internas.

Adicionalmente, a Resolução estabelece responsabilização das plataformas pela não-remoção de conteúdo que viole a vedação, com inversão do ônus da prova em ações envolvendo conteúdo sintético — ponto que a Nota Técnica do Livres destaca como onerando desproporcionalmente campanhas menores (LIVRES, 2026). Em conjunto, o desenho regulatório combina três elementos: (i) proibição substantiva ampla, (ii) baixa precisão semântica nas categorias proibidas, e (iii)

responsabilização rigorosa de quem oferta o serviço. A combinação dos três produz, previsivelmente, comportamento defensivo das plataformas — bloqueio excessivo, recusa preventiva, restrição de funcionalidade em contexto eleitoral. O efeito sobre o eleitor médio é redução do acesso à informação política sintetizada, exatamente o oposto do que a Resolução afirma proteger.

6.2. O eleitor tratado como sujeito passivo: anti-Downs

O ponto teórico mais central da crítica institucional é o seguinte: a Resolução proíbe recomendação ainda que solicitada pelo eleitor. A cláusula é decisiva. Ela diz que, independentemente da vontade declarada do eleitor de receber a informação, o sistema não pode fornecê-la. Essa é uma formulação paternalista forte: o eleitor não pode ser confiado para decidir o que quer saber sobre os candidatos. O sistema regulatório decide por ele que essa categoria de informação não é apropriada.

Em termos de Downs (1957), a formulação é incoerente com a premissa fundamental da teoria econômica da democracia. Para Downs, o eleitor é agente racional que decide sob restrição informacional; o problema central da democracia é o custo cognitivo da decisão informada, e o ganho social das instituições democráticas deriva, em parte, de sua capacidade de reduzir esse custo. Uma regulação que impede o eleitor de acessar uma ferramenta de redução de custo cognitivo, mesmo quando ele explicitamente a solicita, é regulação que opera contra a função institucional da democracia descrita por Downs. O eleitor que pergunta a um LLM qual é o melhor candidato para a saúde está, em termos downsianos, exercendo racionalidade explícita: ele admite ignorância racional, identifica uma ferramenta de baixo custo para reduzi-la, e procura informação. O regulador, em sua resposta, decide que ele não pode receber resposta.

A Nota Técnica 04/2026 da Associação Livres, ao analisar a Resolução, formula o ponto em linguagem direta: a medida trata o eleitor como sujeito passivo e cria um ponto cego digital que beneficia candidaturas tradicionais com acesso privilegiado aos canais convencionais (LIVRES, 2026). A formulação é compatível com a leitura institucional aqui proposta. O eleitor, na lógica regulatória subjacente à Resolução, é sujeito a ser protegido — não agente capaz de decidir que tipo de informação quer receber.

Há uma observação contraintuitiva que vale destacar. Plataformas de quiz e match político fazem, há anos no Brasil, exatamente o que a Resolução proíbe: organizam candidatos por afinidade ideológica com base em respostas do eleitor. O Match Eleitoral da Folha de São Paulo é o exemplo mais conhecido — desde 2014 a Folha oferece, em ano eleitoral, uma interface em que o eleitor responde a um conjunto de questões sobre temas (educação, segurança, economia, costumes) e recebe um ranqueamento dos candidatos por afinidade com suas respostas. A ferramenta tem ampla aceitação e nunca foi objeto de questionamento regulatório. A Resolução, ao proibir LLMs de fazerem essencialmente a mesma coisa, estabelece tratamento jurídico assimétrico de tecnologias funcionalmente equivalentes. Esse ponto, levantado pela Nota Técnica do Livres, é particularmente revelador da incoerência interna da regulação.

6.3. A blindagem do incumbente: o ponto cego digital

O argumento mais incisivo da crítica institucional refere-se ao efeito distributivo da proibição. Em uma democracia em que o eleitor médio tem informação limitada e em que o custo de informação é alto, qualquer ferramenta que reduza esse custo redistribui acesso político em favor de candidatos menos conhecidos. Candidatos incumbentes — mandatários, lideranças partidárias estabelecidas, figuras com base eleitoral consolidada — não necessitam dessa redução de custo; o eleitor já os conhece e já tem opinião formada sobre eles. Candidatos desafiantes, novos atores, candidaturas de renovação — em particular candidaturas sem estrutura partidária forte — dependem dessa ferramenta para que o eleitor saiba que eles existem e que suas posições se alinham, ou não, às do eleitor.

Em meu TCC, esse argumento foi sustentado empiricamente em relação ao impulsionamento pago: a evidência econométrica mostrou que o impulsionamento opera como força inclusiva por reduzir barreiras de entrada para desafiantes (LELIS, 2025). O mesmo raciocínio se estende, logicamente, à ferramenta de match ou recomendação via LLM. Se o eleitor pode perguntar a uma IA quais candidatos defendem políticas X, Y e Z, ele tem ferramenta de descoberta de candidaturas que não conhece. Sem essa ferramenta, ele depende dos canais tradicionais — rádio, televisão, jornais, redes sociais — que beneficiam quem já tem visibilidade. A

proibição, portanto, opera em favor dos incumbentes. É efeito previsível e mensurável.

A Nota Técnica do Livres formula o ponto com precisão: ao vetar que pessoas físicas ou jurídicas contratem influenciadores para ampliar mensagens políticas (uma vedação correlata da Resolução 23.760/2026), o TSE protege, na prática, quem já detém mandato e estrutura oficial de comunicação. A supressão do trecho que liberava críticas à administração pública, alteração que atendeu a pressões de setores governistas, cria assimetria flagrante: enquanto o governo utiliza a publicidade institucional sob o manto da legalidade, o opositor ou o cidadão não pode pagar para que sua crítica alcance mais pessoas (LIVRES, 2026). A lógica é a mesma para o caso dos LLMs: a proibição preserva o monopólio informacional dos canais que servem aos incumbentes.

Em termos de Acemoglu e Robinson, essa é a definição precisa de instituição extrativista. Uma regra cuja função distributiva concentra benefício em uma elite restrita — neste caso, candidaturas incumbentes e partidos com estrutura tradicional — em detrimento de novos entrantes, é extrativista por desenho. A motivação declarada da regra é proteção do eleitor; o efeito empírico previsível é proteção do mandatário. Em economia institucional, a distância entre motivação declarada e efeito empírico é problema recorrente, e o teste central de qualquer regra é o efeito, não a motivação.

6.4. A vagueza normativa e o risco de bloqueio excessivo

O quarto eixo da crítica institucional refere-se à imprecisão semântica da Resolução e ao comportamento defensivo que ela induz nas plataformas. A Nota Técnica 04/2026 do Livres identifica que a vagueza de expressões como fatos notoriamente inverídicos e a vedação a que IAs emitam opiniões abrem margem a subjetivismos judiciais que podem silenciar críticas legítimas e sátiras (LIVRES, 2026). O ponto é regulatório: regra com baixa previsibilidade, combinada com responsabilização rigorosa do regulado, produz comportamento de aversão a risco. As plataformas, para evitar sanções, expandem o perímetro do que se recusam a responder. O eleitor brasileiro que pergunte sobre eleições a um LLM provavelmente receberá, como já recebe parcialmente do Claude e da Meta AI, recusa modulada

que evita não apenas o que a norma proíbe, mas tudo que possa ser interpretado como vedado pela autoridade regulatória.

Esse é o efeito clássico de bloqueio excessivo. A literatura regulatória sobre moderação de conteúdo digital — em particular sobre a Section 230 estadunidense, a Diretiva 2000/31/CE europeia e os ajustes do Digital Services Act (UE, 2022) — documenta consistentemente que, quando o regulado responde por dano por não-remoção, mas não responde por dano por remoção excessiva, o equilíbrio incentiva remoção excessiva. A Resolução 23.760/2026, ao estabelecer responsabilidade objetiva pela presença de conteúdo proibido, sem contrapartida pela exclusão indevida de conteúdo legítimo, replica esse erro de desenho. O resultado provável é ambiente informacional empobrecido: o eleitor não recebe ranqueamento (que a Resolução proíbe), mas também não recebe muita coisa que a Resolução não proibiu — comparação de propostas, análise de planos de governo, contraste de posições. Tudo cai junto.

Adicionalmente, a Nota Técnica destaca um problema técnico relevante: modelos como ChatGPT e Gemini operam por infraestrutura global e não dispõem de mecanismos para isolar respostas sobre candidatos no contexto eleitoral brasileiro. Não há paralelo em jurisdições comparáveis — na União Europeia, a IA é classificada como alto risco em períodos eleitorais, mas sem veto a recomendações políticas; nos Estados Unidos, os estados regulam o tema sem proibição total (LIVRES, 2026). A pretensão regulatória brasileira é, portanto, sui generis, tecnicamente difícil de implementar, e provavelmente inviável sem que a plataforma adote o caminho mais defensivo: restrição agressiva de funcionalidade. O resultado é regressivo para o eleitor.

A síntese desta seção é a seguinte. A Resolução TSE 23.760/2026 é, no quadro de Acemoglu e Robinson, instituição extrativista por quatro razões cumulativas: (i) trata o eleitor como sujeito passivo, em oposição direta à formulação downsiana de eleitor racional sob restrição informacional; (ii) blinda incumbentes ao preservar artificialmente o monopólio dos canais tradicionais de comunicação; (iii) opera por vagueza normativa que induz bloqueio excessivo; (iv) descalibra incentivos por tratar com mesmo regime regulatório IAs com e sem salvaguardas. A crítica é institucional, não tecnológica. O ponto não é que LLMs sejam inerentemente confiáveis, ou que não precisem de regulação; é que a regulação adotada é institucionalmente regressiva. A seção 7 desenvolve a alternativa.

7. PROPOSTA: O MATCH ELEITORAL PÚBLICO COMO NUDGE INCLUSIVO

Esta seção desenvolve a proposta normativa do seminário: a criação de uma plataforma pública de match eleitoral, regulamentada como instituição inclusiva e operacionalizada como nudge no sentido sunsteiniano clássico. A proposta tem três componentes: arquitetura técnica (7.1), mecanismos comportamentais que ela ativa (7.2), e governança e salvaguardas (7.3). A seção 7.4 enfrenta a objeção mais comum: por que isto é nudge, e não censura estatal disfarçada.

7.1. Arquitetura proposta: bancos públicos e privados em interface comum

A proposta é a seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com regulamentação por lei aprovada pelo Congresso, estabelece protocolo público de match eleitoral. O sistema combina, em interface única pública e gratuita, três camadas de informação.

Primeira camada: bancos de dados oficiais. Inclui o registro de candidaturas do TSE com número, partido, coligação, situação jurídica; os planos de governo registrados (cuja obrigação de registro já existe); o histórico eleitoral de cada candidato; o currículo declarado; e, quando aplicável, a prestação de contas e o histórico de votações de parlamentares em atividade. Boa parte desses dados já existe, em formato fragmentado, em sistemas distintos do TSE (DivulgaCand, Repositório de Dados Eleitorais, sistema de prestação de contas) e do Congresso (LexML, DataSenado, banco de votações da Câmara). A primeira tarefa é a consolidação.

Segunda camada: bancos privados certificáveis. Inclui agregados de notícias produzidas por veículos de imprensa registrados (modelo de licenciamento similar ao que o Google News negociou com publishers); pesquisas eleitorais registradas no TSE; posicionamento declarado do candidato em redes sociais oficiais verificadas; respostas a questionários temáticos estruturados (modelo Match Eleitoral da Folha, mas com participação dos próprios candidatos). A camada é certificável no sentido de que cada fonte é assinada — o sistema registra de onde a informação vem e quando foi extraída, permitindo verificação.

Terceira camada: insumos do próprio candidato. Cada candidato, ao registrar candidatura, preenche um conjunto estruturado de respostas a temas de interesse

público (política fiscal, sistema tributário, segurança pública, política externa, direitos individuais, política ambiental, política social, política educacional, sistema eleitoral). A estruturação garante comparabilidade entre candidatos; a participação é facultativa, mas incentivada — candidatos que não preenchem aparecem no sistema com indicação clara de ausência de informação, o que é, em si, sinal ao eleitor. A camada substitui a entrevista individual com cada candidato — inviável para o eleitor médio — por preenchimento padronizado verificável.

A interface, sobre essas três camadas, opera o match propriamente dito. O eleitor responde a um questionário sobre suas posições nas mesmas dimensões que o candidato respondeu, e o sistema calcula afinidade em métrica explícita — não como recomendação opaca, mas como medida quantificada de alinhamento por tema, em formato auditável. O eleitor pode filtrar por tema (qual candidato me representa melhor em segurança pública?), por cargo (vereador, deputado estadual, prefeito etc.), por região (candidatos do meu distrito), e pode comparar até três candidatos lado a lado. O sistema não diz em quem votar; ele mostra grau de alinhamento e oferece a comparação substantiva. A decisão é do eleitor.

Esse desenho recupera, em formato moderno, o que a Folha de São Paulo já faz desde 2014 e o que diversos países da Europa fazem como infraestrutura pública. A Stemwijzer holandesa, operada por instituto público, é utilizada por milhões de eleitores em cada eleição e tem mais de duas décadas de operação. A Wahl-O-Mat alemã, da Bundeszentrale für politische Bildung, oferece infraestrutura comparável desde 2002. A Smartvote suíça é operada por ONG com parceria pública. Em nenhum desses casos o sistema gerou problema democrático relevante; ao contrário, pesquisas mostram que o uso de aplicativos de orientação eleitoral está associado a maior letramento político e a maior participação eleitoral, particularmente entre jovens. A proposta brasileira aproveita essa tradição.

7.2. Mecanismos comportamentais ativados pelo desenho

Em termos da arquitetura de escolha (THALER e SUNSTEIN, 2008), a proposta opera seis mecanismos comportamentais simultaneamente. Vale destacá-los porque mostram, em linguagem técnica, por que o desenho é nudge institucionalmente válido e não substitui o eleitor.

Primeiro, ativa Sistema 2 por demanda de articulação. O eleitor, para receber match, precisa responder ao questionário; precisa, portanto, articular suas preferências em dimensões substantivas (e não em afetos partidários). A articulação é trabalho cognitivo que ativa Sistema 2 e move a decisão do registro de Sistema 1 (afeto, tribo, hábito) para o registro de Sistema 2 (preferências substantivas, comparação). Em termos da seção 2.3.1, é exatamente o efeito que Pennycook e Rand identificaram como protetivo contra desinformação.

Segundo, ativa Ilusão de Profundidade Explicativa. O eleitor que sempre se considerou alinhado a tal partido ou tal candidato pode, ao articular suas posições em pauta específica, descobrir que o alinhamento é menor do que supunha. Esse choque é cognitivamente saudável: ele força humildade intelectual e reconhecimento de incerteza nas próprias convicções, o que abre espaço para revisão informada. Em termos de Rozenblit e Keil (2002) e Sloman e Fernbach (2017), a IPE é mecanismo central para moderação de extremismo cognitivo.

Terceiro, neutraliza raciocínio motivado por remoção da audiência. O match é privado; o eleitor não declara publicamente suas respostas; não há intragrupo observando suas preferências reveladas. Em termos de Kunda (1990) e Taber e Lodge (2006), a remoção da audiência reduz substancialmente a pressão tribal sobre a deliberação. O eleitor pode descobrir que seu candidato preferido tem propostas com as quais ele discorda sem ter de admitir isso publicamente — e isso é, do ponto de vista comportamental, condição para revisão genuína.

Quarto, contorna o viés de confirmação por exposição estruturada a opções. Em um linha algorítmica, o eleitor consome o que já confirma sua visão. Em um sistema de match, ele recebe ranqueamento explícito de afinidade que necessariamente inclui candidatos fora de seu espectro habitual — não com persuasão, mas com informação substantiva. Em termos da seção 2.3.2, é o nudge clássico contra viés de confirmação: exposição estruturada a opções comparáveis, sem coerção e sem ocultação.

Quinto, opera por arquitetura de salience. As informações relevantes — propostas, histórico, votações, fontes — são apresentadas em formato visualmente comparável e auditável. As informações tribais — partido, símbolos, fotos — não são suprimidas, mas também não são privilegiadas. Em termos de Slovic (2007), a salience é deslocada do registro afetivo para o registro substantivo, o que reduz peso da heurística do afeto na decisão.

Sexto, e talvez mais importante para o argumento downsiano: o sistema reduz substancialmente o custo de informação. O eleitor que, sem o match, levaria dezenas de horas para se informar sobre todos os candidatos a vereador de sua cidade — informação tecnicamente disponível em sistemas dispersos do TSE, da Câmara Municipal, do Congresso, e em arquivos de imprensa — pode, com o match, fazer essa pesquisa em minutos. O ganho de bem-estar é, em termos de economia da informação, expressivo. Ele se concentra particularmente em eleitores que, sob o regime atual, simplesmente não se informam: eleitores de menor escolaridade, eleitores jovens em primeira eleição, eleitores de menor letramento digital. Em outras palavras, o ganho institucional é distributivo: ele beneficia mais quem tem mais a ganhar.

7.3. Governança, transparência e salvaguardas

A objeção mais imediata à proposta é institucional: quem desenha o nudge? Quem garante que o sistema não embute viés ideológico do administrador? Quem audita os critérios de match? A resposta exige desenho cuidadoso de governança.

Primeiro, o sistema deve ser regulamentado por lei do Congresso, não por resolução do TSE. Ponto importante: a Nota Técnica 04/2026 do Livres aponta, corretamente, que a Resolução 23.760/2026 já incorre em problema constitucional ao legislar por resolução sobre matéria que é de competência do Legislativo. A proposta deste seminário não pode incorrer no mesmo vício. A arquitetura precisa de fundamento legal claro, debate público no Congresso e aprovação parlamentar. O TSE opera o sistema, mas não desenha sozinho os critérios.

Segundo, os critérios de match devem ser explícitos, auditáveis e publicados. O cálculo de afinidade é fórmula transparente, com pesos por tema escolhidos pelo eleitor (não pelo operador), e a metodologia integral é disponível para escrutínio de qualquer pessoa. Não há caixa-preta. O sistema mostra, para cada par de eleitor-candidato, qual é a afinidade calculada e em que base foi calculada. Esse é o requisito mais central — sem ele, o sistema reproduz o problema da opacidade que justificou a Resolução.

Terceiro, o conselho gestor do sistema deve ser multistakeholder. Composição sugerida: TSE, ANPD, representação acadêmica (sociedade brasileira de ciência política, sociedade brasileira de economia, ABCP, ANPOCS),

representação da sociedade civil de garantias digitais, representação dos partidos políticos com bancada no Congresso. Decisões são tomadas por consenso ou maioria qualificada; minutas são submetidas a consulta pública; alterações de critério passam por aviso prévio. Essa é, em termos institucionais, o tipo de arranjo que Acemoglu e Robinson identificam como inclusivo: poder distribuído, accountability ampla, escrutínio público.

Quarto, os dados do eleitor — suas respostas ao questionário — não devem ser armazenados individualmente. O sistema deve operar com criptografia que permita o match sem reter perfil. A ANPD assume papel de fiscalização da implementação técnica. Esse desenho atende ao princípio de minimização de dados da LGPD e impede que o sistema se torne instrumento de vigilância política.

Quinto, candidatos têm direito a contestar informações que apareçam no perfil. Há mecanismo de retificação para erros factuais (histórico de votação mal registrado, plano de governo desatualizado, fonte de notícia equivocada). O contraditório é parte do desenho, não exceção.

Sexto, salvaguardas anti-captura específicas para LLM. Se a interface incorporar resposta conversacional via LLM (o que seria, do ponto de vista da usabilidade, desejável), a operação do modelo respeita três regras: (i) toda afirmação factual cita fonte verificável; (ii) o sistema sinaliza explicitamente sua função e seus limites — não recomenda voto, oferece informação estruturada; (iii) prompt e fine-tuning do modelo são auditáveis pelo conselho gestor e por auditores independentes. Esse é o desenho que a literatura (PENNYCOOK e RAND, 2022; SUNSTEIN, 2016) identifica como compatível com nudge eticamente legítimo: transparente, baseado em evidência de bem-estar, com opção contrária a baixo custo.

7.4. Por que o match é nudge, e não censura

Cabe enfrentar a objeção liberal mais forte. A proposta envolve operação estatal de infraestrutura informacional que tem efeito sobre como o eleitor decide. Isso é, em sentido amplo, intervenção. Por que não é censura, paternalismo autoritário, ou desenho manipulativo?

A resposta deriva diretamente do quadro de Thaler e Sunstein (2008) e da elaboração ética de Sunstein (2014, 2016). Um nudge é eticamente legítimo quando

satisfaz três condições: transparência, fundamento empírico de bem-estar do nudgeado, e preservação da opção contrária a baixo custo. As três condições são atendidas pela proposta.

Transparência: o sistema declara explicitamente sua função (reduzir custo de informação ao eleitor), publica seus critérios (fórmula de match), audita-se publicamente (conselho multistakeholder), e expõe sua composição informacional (cada item do perfil de cada candidato é rastreável até a fonte). Não há manipulação oculta. O eleitor sabe o que o sistema faz e por quê.

Fundamento empírico de bem-estar: a evidência internacional (Stemwijzer, Wahl-O-Mat, Smartvote) e a literatura comportamental sobre nudges contra desinformação digital (PENNYCOOK e RAND, 2022) sustentam que sistemas estruturados de informação política melhoram letramento eleitoral, reduzem desinformação, e operam mais fortemente sobre eleitores de menor letramento digital — os mais vulneráveis ao algoritmo orgânico discutido na seção 3.

Preservação da opção contrária a baixo custo: o sistema é facultativo. Ninguém é obrigado a usar o match para votar. O eleitor que prefere se informar por outros canais — jornais, redes sociais, conversa com familiares — pode continuar fazendo isso integralmente. O match é alternativa pública e gratuita, não obrigação. Em termos liberais clássicos, é o Estado provendo bem público que reduz custo de informação política, exatamente como o Estado provê educação pública sem proibir educação privada. Não há fechamento de opção.

Mais ainda, a proposta atende à crítica liberal mais sofisticada — a de Hausman e Welch (2010) e de Conly (2013) — de que mesmo nudges transparentes podem ser manipulativos. A saída para essa objeção, em Sunstein (2016), é a teste de promoção do bem-estar: o nudge é legítimo quando aumenta bem-estar segundo o próprio critério do nudgeado. No caso do match eleitoral, esse critério é dado pelo próprio eleitor — são as suas respostas ao questionário que definem afinidade. O sistema não diz ao eleitor o que ele deve querer; ele estrutura a comparação a partir do que o eleitor declarou querer. Em termos da tradição liberal de John Stuart Mill, é o exercício de autotelia — autonomia como autoria das próprias preferências — facilitado pela arquitetura, não substituído por ela.

Finalmente, vale o contraponto institucional. A alternativa à proposta não é o Estado neutro; é o status quo — algoritmos privados operando arquitetura de escolha sem transparência, sem accountability, e otimizando por função-objetivo

(tempo de atenção) que é antagônica ao bem-estar informacional do eleitor. Em termos de Acemoglu e Robinson, a alternativa é instituição extrativista privada. A proposta troca uma arquitetura extrativista privada e opaca por uma arquitetura inclusiva pública e transparente. Em ambos os casos há arquitetura. A escolha não é entre arquitetura ou não-arquitetura; é entre qual arquitetura. A tradição comportamental moderna (THALER e SUNSTEIN, 2008) faz esse ponto com clareza, e ele é o argumento decisivo a favor da proposta.

8. LIMITES, CONTRA-ARGUMENTOS E AGENDA

Esta seção enfrenta, de forma direta, os contra-argumentos mais relevantes à tese central do seminário. Um trabalho que se proponha sério precisa fazê-lo. A discussão se organiza em torno de quatro objeções: (8.1) a eficácia limitada e a durabilidade modesta dos nudges contra desinformação; (8.2) o problema do arquiteto da escolha; (8.3) o risco de captura estatal; (8.4) a comparação institucional entre proibição e nudge no caso específico das eleições.

8.1. Eficácia limitada e durabilidade modesta dos nudges

A primeira objeção é empírica e honesta. A literatura sobre nudges contra desinformação registra efeitos consistentes, mas modestos e de curta duração. Pennycook e Rand (2022) reconhecem isso explicitamente: dada a natureza volátil da atenção, há pouca razão para crer que intervenções de nudge único duram muito; em vez de tratamento único, a implicação dos estudos de accuracy prompt é que atenção importa e, portanto, empresas precisam fazer mudanças fundamentais no ecossistema para sistematicamente redirecionar atenção para acurácia. A proposta deste seminário, ciente disso, não é nudge único; é infraestrutura permanente. O match eleitoral é serviço público com operação contínua, não intervenção pontual.

Adicionalmente, vale lembrar o argumento de calibração desenvolvido na seção 5: a alternativa à proposta não é ausência de arquitetura, é a arquitetura existente — linhas algorítmicas otimizados por atenção. A comparação relevante não é match vs. nada; é match vs. status quo. Mesmo modesta em efeito absoluto, a intervenção pode ser substancial em efeito comparativo.

8.2. O problema do arquiteto da escolha

A segunda objeção é mais filosófica. Quem desenha o nudge? A crítica liberal mais aguda — articulada por Hausman e Welch (2010) e por Conly (2013) — sustenta que mesmo nudges transparentes podem ser manipulativos porque exploram vieses cognitivos para fins não escolhidos pelo agente. A objeção tem força particular quando o arquiteto da escolha é o Estado.

Quatro respostas são possíveis. A primeira é a de Sunstein (2014, 2016): arquitetura existe de qualquer modo; a pergunta correta é qual arquitetura. Recusar arquitetura pública porque a arquitetura privada também é arquitetura é falsa neutralidade. A segunda é a teste de promoção do bem-estar: o nudge é legítimo quando opera sob o critério de bem-estar declarado pelo próprio nudgeado, o que a proposta atende pelo desenho (match segue respostas do eleitor). A terceira é a governança multistakeholder proposta na seção 7.3: o arquiteto da escolha não é monolítico nem opaco; é um conselho com representação plural, com decisões públicas e auditáveis. A quarta é o teste de John Rawls: a estrutura é desenhada para favorecer mais quem tem menos — eleitores de menor letramento, menor escolaridade, menor acesso a informação tradicional — o que é, em termos de justiça política, redistributivo no sentido inclusivo.

8.3. Risco de captura estatal

A terceira objeção é institucional. Um sistema público pode ser capturado por interesses políticos. Em hipótese, um governo de plantão pode pressionar o conselho gestor a alterar critérios em favor de candidatos aliados. O risco é real e merece tratamento sério.

Três salvaguardas mitigam o risco. Primeira, lei aprovada pelo Congresso estabelece critérios, mandato dos conselheiros e procedimento de alteração; mudanças exigem mais que decisão administrativa. Segunda, transparência completa: cada alteração de critério precisa ser publicada com fundamentação e período de consulta pública. Terceira, auditoria independente: auditores externos (TCU, MPF, instituições acadêmicas conveniadas) examinam periodicamente o sistema, e os relatórios são públicos. Em conjunto, as três salvaguardas criam custos políticos altos para tentativas de captura.

Vale destacar, contudo, que o risco de captura estatal é simétrico ao risco de captura privada. A arquitetura algorítmica atual está, por desenho, capturada pela função-objetivo de atenção das plataformas privadas. Trocar uma captura por outra não é necessariamente melhoria — exceto se o desenho institucional incluir as salvaguardas mencionadas. A vantagem da captura pública sobre a privada é exatamente a possibilidade de salvaguardas: regulação, auditoria, transparência,

accountability democrática. O algoritmo privado não precisa atender a essas obrigações; o sistema público proposto, por desenho, precisa.

8.4. Por que nudge e não proibição no caso eleitoral

A quarta objeção é específica do contexto eleitoral. Há defensores da Resolução TSE 23.760/2026 que argumentam: o ambiente eleitoral é sensível demais para nudge; a proibição categórica é justificável dada a magnitude do dano potencial à integridade democrática. A objeção tem força e merece resposta direta.

Três contra-argumentos. Primeiro, o argumento de proporcionalidade. A proibição categórica é instrumento de última instância. Antes dela, a tradição constitucional e a literatura regulatória recomendam intervenções menos restritivas: transparência, rotulagem, fricção, alternativa pública. A Resolução 23.760/2026 pula essas etapas. Ela proíbe algo que o eleitor solicita explicitamente, sem testar antes alternativas menos restritivas. Em termos da jurisprudência constitucional brasileira (especialmente da doutrina de proporcionalidade do STF), isso é problema técnico de desenho legal.

Segundo, o argumento do efeito reverso. Como discutido na seção 5, a proibição não elimina a busca por informação eleitoral; ela redireciona a busca para canais piores. Em um ambiente em que WhatsApp, TikTok, Instagram e Telegram circulam mensagens políticas sem qualquer regulação substantiva, proibir que um LLM responda com informação estruturada não diminui a desinformação — aumenta-a, porque tira o canal mais regulável (uma interface com uma empresa privada brasileira identificável, sujeita a regulação substantiva) e empurra a demanda para canais menos reguláveis. Em termos institucionais, é troca ruim.

Terceiro, o argumento de incoerência interna. A Resolução proíbe LLMs de ranquear, mas permite que o Match Eleitoral da Folha ranqueie pelo mesmo método. Permite que pesquisas eleitorais ranqueiem candidatos por intenção de voto e que isso seja amplamente divulgado. Permite que veículos de imprensa publiquem análises comparativas. A diferença que justifica tratar a tecnologia LLM com mais rigor regulatório do que essas outras formas funcionalmente equivalentes não foi formulada pelo regulador. Em termos de design institucional, regulação que trata desigualmente tecnologias funcionalmente equivalentes geralmente falha em escrutínio.

9. CONCLUSÃO

Este seminário desenvolveu um argumento institucional contra a Resolução TSE 23.760/2026, e uma proposta alternativa. A tese central, em linguagem direta: a proibição de recomendação de candidatos por LLMs, mesmo quando solicitada pelo eleitor, é instituição extrativista no sentido de Acemoglu e Robinson (2012); a alternativa institucionalmente inclusiva é o match eleitoral público regulamentado, operacionalizado como nudge no sentido de Thaler e Sunstein (2008).

O argumento se compôs de cinco peças. A primeira foi a reconstrução teórica do problema downsiano do custo de informação política — o eleitor é racionalmente ignorante porque o custo individual de se informar excede o benefício marginal da informação adicional, e qualquer regulação que aumente esse custo opera contra a função institucional da democracia. A segunda foi a aplicação do quadro de Acemoglu e Robinson ao mercado eleitoral digital — regras institucionais podem ser desenhadas para concentrar competitividade política em uma elite restrita ou para distribuí-la amplamente, e a Resolução, ao manter alto o custo de informação, blinda incumbentes e opera como instituição extrativista. A terceira foi a mobilização do repertório comportamental — Sistema 1 e Sistema 2, viés de confirmação, raciocínio motivado, heurística do afeto, IPE, identidade social, arquitetura de escolha — para diagnosticar como o ambiente algorítmico opera sobre a cognição do eleitor e como intervenções institucionais podem operar a favor, e não contra, sua autonomia decisória. A quarta foi a distinção, baseada em meu TCC, entre algoritmo orgânico de recomendação (amplificador afetivo, vetor de polarização) e microdirecionamento pago (ferramenta inclusiva que reduz barreira de entrada para desafiantes) — distinção que a regulação atual ignora. A quinta foi o uso da pesquisa Boca de IA do ITS Rio como evidência empírica de que (i) o problema regulatório é real, (ii) a calibragem da Resolução é deficiente, e (iii) há diferenciação substantiva entre IAs na adoção voluntária de salvaguardas, o que a Resolução desincentiva ao tratar todas com igual rigor.

Em meu TCC, demonstrei empiricamente que o impulsionamento digital opera como instituição inclusiva no sentido de Acemoglu e Robinson — ele reduz custos de entrada para desafiantes, permite renovação política e quebra o monopólio estrutural dos incumbentes sobre os meios de comunicação de campanha (LELIS, 2025). O argumento foi feito sobre o microdirecionamento pago, regulado por

rotulagem e transparência. O LLM enquanto ferramenta de redução de custo de informação para o eleitor opera, em meu argumento neste seminário, pela mesma lógica institucional, e merece tratamento regulatório análogo: rotulagem, transparência, salvaguardas — não proibição.

A proposta normativa final — o match eleitoral público como nudge inclusivo — sintetiza, em termos institucionais, a tradição que organiza este seminário. Em termos de Mill, é preservação da liberdade individual de decisão. Em termos de Popper, é robustecimento das condições epistêmicas da sociedade aberta. Em termos de Acemoglu e Robinson, é construção de infraestrutura institucional inclusiva. Em termos de Thaler e Sunstein, é nudge transparente que opera por arquitetura de escolha. Em termos comportamentais, é ativação de Sistema 2, neutralização de raciocínio motivado, contorno de viés de confirmação, moderação de heurística do afeto. As cinco tradições convergem na mesma direção: provisão pública de infraestrutura de informação política, com salvaguardas de governança, é instituição inclusiva.

Há, finalmente, observação de honestidade acadêmica para fechar. A proposta defendida aqui é, no Brasil de 2026, contraintuitiva em relação ao consenso regulatório dominante. A Resolução TSE 23.760/2026 foi editada com apoio multipartidário e com justificativa explícita de proteção do eleitor. Ela responde a uma preocupação genuína e a achados empíricos reais — a literatura sobre viés ideológico em LLMs (Rozado, 2024; Motoki et al., 2024) e os achados da Boca de IA (ITS RIO, 2026) sustentam a preocupação, e não há razão para tratar a Resolução como produto de má-fé regulatória. O que argumentei aqui é que ela é mal calibrada — a resposta institucional escolhida é, no balanço comportamental e institucional, regressiva. Há respostas melhores. Cabe aos pesquisadores, aos legisladores, aos partidos com representação no Congresso e à sociedade civil organizada construir o debate público que produza essas respostas. Este seminário pretende contribuir para esse debate.

REFERÊNCIAS

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ARIELY, Dan. Misbelief: what makes rational people believe irrational things. New York: Harper, 2023.

BAIL, Christopher A. Breaking the social media prism: how to make our platforms less polarizing. Princeton: Princeton University Press, 2021.

BAIL, Christopher A. et al. Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 115, n. 37, p. 9216-9221, 2018.

BOISSIN, E. et al. Short dialogues with AI reduce belief in antisemitic conspiracy theories regardless of perceived interlocutor identity. PNAS Nexus, 2025.

BRADY, William J. et al. Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 114, n. 28, p. 7313-7318, 2017.

BRADY, William J.; CROCKETT, Molly J.; VAN BAVEL, Jay J. The MAD model of moral contagion: the role of motivation, attention, and design in the spread of moralized content online. Perspectives on Psychological Science, v. 15, n. 4, p. 978-1010, 2020.

BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Diário Oficial da União, Brasília, 1º out. 1997.

BRASIL. Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017. Altera as Leis nº 9.504/1997, 9.096/1995 e 4.737/1965. Diário Oficial da União, Brasília, 6 out. 2017.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 23.760, de 26 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito de propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral, para as eleições de 2026. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 2026.

CIALDINI, Robert B. Influence: the psychology of persuasion. New York: Quill, 1984.

CONLY, Sarah. Against autonomy: justifying coercive paternalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

COSTELLO, Thomas H.; PENNYCOOK, Gordon; RAND, David G. Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI. Science, v. 385, n. 6714, 2024.

DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy. New York: Harper & Row, 1957.

FREDERICK, Shane. Reflexão cognitiva and decision making. Journal of Economic Perspectives, v. 19, n. 4, p. 25-42, 2005.

HACKENBURG, Kobi et al. Persuading voters using human-AI dialogues. Nature, 2025.

HACKENBURG, Kobi et al. The levers of political persuasion with conversational AI. Science, 2025.

HAUSMAN, Daniel M.; WELCH, Brynn. Debate: to nudge or not to nudge. Journal of Political Philosophy, v. 18, n. 1, p. 123-136, 2010.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO. Boca de IA: como as IAs recomendam voto nas eleições de 2026? Rio de Janeiro: ITS Rio, 2026.

KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KUNDA, Ziva. The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, v. 108, n. 3, p. 480-498, 1990.

LEARY, Mark R. et al. Cognitive and interpersonal features of intellectual humility. Personality and Social Psychology Bulletin, v. 43, n. 6, p. 793-813, 2017.

LELIS, Luis Eduardo de Souza. O impacto da publicidade digital nas eleições: uma análise da relação entre gasto com impulsionamento de conteúdo digital e resultado eleitoral no Paraná entre 2018 e 2024. 2025. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2025.

LIVRES. Associação Livres. Nota Técnica 04/2026: Resoluções do TSE para 2026 — liberdade de expressão cerceada e usurpação da competência legislativa. São Paulo: Livres, 2026.

LOEWENSTEIN, George; GOLMAN, Russell; HAGMANN, David. Information avoidance. Journal of Economic Literature, v. 55, n. 1, p. 96-135, 2017.

MILL, John Stuart. On Liberty. London: John W. Parker and Son, 1859.

MOTOKI, Fabio; PINHO-NETO, Valdemar; RANGEL, Victor. More human than human: measuring ChatGPT political bias. Public Choice, v. 198, p. 3-23, 2024.

NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

PARISER, Eli. The bolha de filtro: what the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press, 2011.

PENNYCOOK, Gordon; RAND, David G. Lazy, not biased: susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition, v. 188, p. 39-50, 2019.

PENNYCOOK, Gordon; RAND, David G. Nudging social media toward accuracy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 700, n. 1, p. 152-164, 2022.

PENNYCOOK, Gordon et al. Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. Nature, v. 592, p. 590-595, 2021.

POPPER, Karl R. A sociedade aberta e seus inimigos. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974 [1945].

RABB, Nathaniel et al. Short dialogues with AI reduce belief in antisemitic conspiracy theories. ADL/Cornell Preprint, 2025.

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 [1971].

ROZADO, David. The political preferences of LLMs. PLOS ONE, v. 19, n. 7, 2024.

ROZENBLIT, Leonid; KEIL, Frank C. The misunderstood limits of folk science: an Ilusão de Profundidade Explicativa. Cognitive Science, v. 26, p. 521-562, 2002.

SLOMAN, Steven; FERNBACH, Philip. The knowledge illusion: why we never think alone. New York: Riverhead, 2017.

SLOVIC, Paul et al. The heurística do afeto. European Journal of Operational Research, v. 177, n. 3, p. 1333-1352, 2007.

SUNSTEIN, Cass R. Why nudge? The politics of libertarian paternalism. New Haven: Yale University Press, 2014.

SUNSTEIN, Cass R. The ethics of influence: government in the age of behavioral science. New York: Cambridge University Press, 2016.

TABER, Charles S.; LODGE, Milton. Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs. American Journal of Political Science, v. 50, n. 3, p. 755-769, 2006.

TAJFEL, Henri. Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social and Clinical Psychology, v. 18, p. 183-190, 1979.

TAJFEL, Henri; TURNER, John C. The Teoria da Identidade Social of intergroup behavior. In: WORCHEL, S.; AUSTIN, W. G. (eds.). Psychology of intergroup relations. Chicago: Nelson-Hall, 1986. p. 7-24.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de outubro de 2022, relativo a um mercado único de serviços digitais (Digital Services Act). Jornal Oficial da União Europeia, L 277/1, 27 out. 2022.

WASON, Peter C. On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, v. 12, p. 129-140, 1960.